

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2015/2532

นางวรรณะ วีแก้ว

โจทก์

นายสมุทร สิริติกิจ

จำเลย

นางวรรณะ วีแก้ว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 137)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่30068 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว โดยนายฝั่งทาสน์ บุญเลี้ยงได้ชำระหนี้แทนให้โจทก์เป็นเงิน 281,070 บาท และโจทก์จะเสียค่าธรรมเนียมถอนการยึดเอง แต่โจทก์ไม่ถอนการยึดและชำระค่าธรรมเนียมเป็นการผิดข้อตกลงขอให้ศาลสั่งถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 30068ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณียึดทรัพย์แล้วไม่มีการขายตามตาราง 5 ข้อ 3 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 124,127)

คำสั่ง

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้รอการถอน
การยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้รอการถอน
การยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>